

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сервис «ТАТУ ТУТ»

Действует с: [дата вступления в силу] Редакция: 1.0 URL: <https://ta2tut.ru/privacy>

⚠ ЧЕРНОВИК для согласования с юристом. Подготовлен AI-ассистентом на основе требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и общепринятых практик для SaaS-сервисов. Перед публикацией: 1. Заполнить блоки [в скобках]: ИНН, ОГРНИП, адрес, email DPO 2. Согласовать с юристом 3. Зарегистрировать оператора ПДн в Роскомнадзоре (форма уведомления через portal.rkn.gov.ru — занимает 30 минут, бесплатно) 4. Опубликовать на ta2tut.ru/privacy 5. Добавить ссылку в бот и в оферту

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — 152-ФЗ) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности в Сервисе «ТАТУ ТУТ» (далее — Сервис).

1.2. Политика обязательна к соблюдению всеми лицами, имеющими доступ к персональным данным, обрабатываемым Оператором.

1.3. Политика опубликована в открытом доступе на сайте ta2tut.ru/privacy и в Telegram-боте [@ta2_blockbot](https://t.me/ta2_blockbot) (раздел «О сервисе»).

2. ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор: Индивидуальный предприниматель Мельников Николай Игоревич

- ИНН: **501885184736**
- ОГРНИП: **322508100401600**
- Юридический адрес: **109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н**
- Email: **pishublock@gmail.com**
- Регистрация в реестре операторов ПДн: **[уведомление подать на portal.rkn.gov.ru — см. [legal/README.md](#)]**

Ответственное лицо за организацию обработки персональных данных: **Мельников Николай Игоревич** (контакт: pishublock@gmail.com).

3. КАКИЕ ДАННЫЕ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ

3.1. Данные, получаемые от Пользователя при регистрации и использовании Сервиса:

- **Telegram-идентификатор** (user_id) — числовой ID аккаунта Telegram
- **Username** (если установлен) — публичный никнейм в Telegram
- **Имя и фамилия** (если установлены в профиле Telegram) — отображаемое имя
- **Язык интерфейса** Telegram

3.2. Данные, передаваемые в процессе использования Сервиса:

- **Изображения** — фотографии клиентов (по согласию клиента), эскизы татуировок, фото готовых работ, загружаемые в Сервис для обработки
- **Тексты сообщений** — описания идей, запросы консультаций, обратная связь
- **Голосовые сообщения** — для функции голосового ввода идей и запросов
- **Метаданные использования** — время сессий, выбранные функции, результаты оценки качества (👍/👎), языковые предпочтения

3.3. Данные, получаемые автоматически:

- **Технические данные:** IP-адрес (только при работе с веб-интерфейсом ta2tut.ru), тип устройства, тип Telegram-клиента
- **Cookie-файлы** на сайте ta2tut.ru (см. раздел 9)

3.4. Платёжные данные:

При оплате Тарифа банковская карта передаётся напрямую в платёжный сервис **ЮKassa** (ООО НКО «ЮMoney»). **Оператор НЕ получает и НЕ хранит** полные реквизиты банковских карт. Оператор получает от ЮKassa только обезличенный идентификатор транзакции (charge_id) и сумму платежа.

4. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор обрабатывает персональные данные исключительно для следующих целей:

- **Оказание услуг Сервиса:** регистрация, активация Тарифа, выполнение AI-операций (трансфер, примерка, эскиз, ретушь, видео)
- **Биллинг и платежи:** проведение оплаты через ЮKassa, выставление чеков, учёт операций

- **Коммуникация:** отправка уведомлений о статусе операций, изменениях тарифов, технических работах, ответы на обращения в поддержку
 - **Аналитика и улучшение качества:** обезличенный анализ использования Сервиса для улучшения AI-моделей, исправления ошибок, разработки новых функций
 - **Исполнение требований законодательства:** ведение бухгалтерского учёта, налоговая отчётность
-

5. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ

Обработка персональных данных осуществляется на следующих правовых основаниях:

- **Согласие субъекта** — даётся Пользователем в момент регистрации в Сервисе (отправка `/start`) и подтверждается каждым последующим использованием функций
 - **Заключение и исполнение договора** — настоящая Политика является неотъемлемой частью Публичной оферты (ta2tut.ru/oferta)
 - **Исполнение обязанностей, возложенных на Оператора законодательством** (налоговое, бухгалтерское)
-

6. КАК МЫ ХРАНИМ И ЗАЩИЩАЕМ ДАННЫЕ

6.1. Место хранения:

- Серверы **Railway** (США/ЕС, `datacentres iad` — Ашберн, Вирджиния, США)
- Резервные копии в **GitHub** (США)
- Платёжные данные — серверы ЮKassa (Россия)
- Файлы изображений — временно (до 7 дней) на серверах Railway, далее удаляются автоматически
- Сайт ta2tut.ru — **Cloudflare Pages** (распределённая CDN)

6.2. Меры защиты:

- Шифрование данных при передаче (TLS 1.2+)
- Контроль доступа к серверам — только авторизованные сотрудники Оператора
- Регулярное резервное копирование
- Логирование действий с персональными данными
- Не передаём данные третьим лицам, кроме случаев, описанных в разделе 7

6.3. Сроки хранения:

- **Изображения и голосовые сообщения** — до 7 дней с момента загрузки, далее удаляются автоматически

- **История сессий** — 7 дней (для функции «вернуться к диалогу»)
 - **Метаданные использования** (Telegram-ID, выбранные функции, оценки) — до отзыва согласия Пользователем
 - **Платёжная информация** (обезличенные идентификаторы транзакций) — 5 (пять) лет в соответствии с требованиями налогового законодательства
 - **Записи в реферальной системе** — до отзыва согласия
-

7. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Оператор НЕ продаёт и НЕ передаёт персональные данные третьим лицам для маркетинговых целей. Передача возможна только в следующих случаях:

7.1. Технологические партнёры (по договорам обработки):

- **Telegram Messenger Inc.** (Дубай, ОАЭ) — для функционирования бота
- **Anthropic, PBC** (США) — обработка текстовых сообщений ИИ-моделью Claude (только текст, без изображений и идентификаторов сверх Telegram-ID)
- **OpenAI Inc.** (США) — обработка изображений ИИ-моделями GPT-Image, Whisper (голосовые → текст)
- **Google LLC** (США) — резервный AI-провайдер (Gemini) для обработки изображений
- **Replicate Inc.** (США) — обработка видео-моделями
- **YooKassa / ООО НКО «ЮMoney»** (Россия) — приём платежей
- **Railway Corporation** (США) — облачный хостинг
- **Cloudflare Inc.** (США) — CDN для сайта ta2tut.ru

7.2. По требованию государственных органов:

- В случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ (по запросам суда, следствия, налоговых органов)

7.3. При реорганизации Оператора:

- Правопреемнику с уведомлением Пользователей не менее чем за 30 дней

Передача данных за пределы РФ:

Некоторые из вышеуказанных партнёров находятся за пределами РФ. Оператор обеспечивает соответствие требованиям статьи 12 152-ФЗ — путём получения согласия Пользователя при регистрации в Сервисе и (при необходимости) дополнительных гарантий защиты данных от иностранных операторов.

Согласие на трансграничную передачу: при использовании Сервиса Пользователь явным образом соглашается с передачей перечисленных выше категорий данных вышеуказанным партнёрам.

8. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В соответствии с 152-ФЗ Пользователь имеет право:

- **Получать информацию** об обработке своих персональных данных
- **Требовать уточнения, блокирования или уничтожения** своих персональных данных, если они являются неполными, устаревшими, неточными или незаконно полученными
- **Отзывать согласие на обработку** в любое время (при этом использование Сервиса будет прекращено)
- **Получать копию** своих персональных данных в структурированном виде
- **Обжаловать действия Оператора** в Роскомнадзоре (rkn.gov.ru) или в суде

Все обращения направляются на email **pishublock@gmail.com** с темой «Персональные данные» и указанием Telegram-username и/или Telegram-ID. Срок рассмотрения — до 30 (тридцати) дней с момента получения.

Как отозвать согласие и удалить данные:

1. Отправьте письмо на **pishublock@gmail.com** с темой «Удалить мои данные»
2. Укажите ваш Telegram-username и/или ID
3. В течение 30 дней Оператор удалит все ваши данные (кроме данных, обязательных для хранения по закону — платёжная информация)
4. После удаления использование Сервиса будет невозможно. Платный Тариф (если был) — возвращается пропорционально неиспользованному времени

9. СООКЕ-ФАЙЛЫ

Сайт **ta2tut.ru** использует минимальный набор технических cookie-файлов:

- **Сессионные** — для корректного отображения страницы
- **Cloudflare** — для защиты от DDoS и оптимизации загрузки

Сайт **НЕ использует**: - Маркетинговые/рекламные cookie - Системы кросс-сайтового отслеживания (cross-site tracking) - Cookies третьих сторон (Google Analytics, Yandex Metrika и пр.)

Пользователь может отключить cookies в настройках своего браузера — это не повлияет на работу Сервиса в Telegram.

10. ОБРАБОТКА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Если Пользователь — тату-мастер — загружает в Сервис фотографии **своих клиентов** для AI-примерки:

10.1. Пользователь подтверждает, что получил от клиента **отдельное письменное или электронное согласие** на: - Передачу фотографии клиента в Сервис - Применение к фотографии AI-обработки - Создание видео с участием клиента - Использование изображения клиента в маркетинговых материалах (если применимо)

10.2. Оператор обрабатывает изображения клиентов **исключительно на основании поручения Пользователя** (статья 6 152-ФЗ). Пользователь выступает оператором, поручившим обработку.

10.3. Оператор автоматически удаляет загруженные изображения через 7 дней.

10.4. **Запрещено** загружать в Сервис изображения: - Без согласия изображённых лиц - Несовершеннолетних в случаях, не предусмотренных законом - Содержащих интимный, экстремистский, противоправный контент

11. ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ

Оператор имеет право вносить изменения в настоящую Политику. Актуальная редакция всегда публикуется на ta2tut.ru/privacy.

О существенных изменениях Пользователь уведомляется через бот `@ta2_blockbot` не менее чем за 7 дней до вступления изменений в силу.

При несогласии с изменениями Пользователь вправе отозвать согласие и прекратить использование Сервиса.

12. КОНТАКТЫ

- **Email:** pishublock@gmail.com (тема «Персональные данные»)
- **Telegram-поддержка:** через бот `@ta2_blockbot` → «Помощь»
- **Сайт:** <https://ta2tut.ru>

Орган, контролирующий обработку персональных данных в РФ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7. Сайт: rkn.gov.ru.

Редакция 1.0 от [дата]. Принята решением Оператора.